

de la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del presente título.

D. De carácter financiero

I. Patrimonio y origen del capital para personas naturales.

2. Capital pagado o patrimonio líquido de la empresa y origen del capital para personas jurídicas

Nota, artículo 25: Ver artículo 2.2.3.2.3.4. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Artículo 26. Procedimiento. La Dirección General de Transporte Fluvial, verificará dentro de un término no superior a sesenta días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá si es procedente o no su habilitación. Si la documentación está incompleta se seguirá el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo.

La habilitación se concederá mediante resolución motivada y cualquier modificación o cambio deberá ser comunicada al Ministerio de Transporte-Dirección General de Transporte Fluvial; el cual, en caso que dichas modificaciones alteren las condiciones iniciales bajo las que se otorgó la habilitación, expedirá nueva resolución motivada.

La habilitación tendrá vigencia indefinida, mientras el interesado mantenga las condiciones inicialmente exigidas para su otorgamiento, en cuanto al cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. El Ministerio de Transporte-Dirección General de Transporte Fluvial-, podrá en cualquier tiempo de oficio a petición de parte, verificar el cumplimiento de los mismos. En el evento que determine su incumplimiento procederá a aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IX de la [Ley 336 de 1996](#) y en la reglamentación que para el efecto expedirá el Ministerio de Transporte.

Nota, artículo 26: Ver artículo 2.2.3.2.3.5. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Artículo 27. Son obligaciones de las empresas de transporte fluvial:

1. Suministrar al Ministerio de Transporte todos los datos sobre costos para el estudio y cálculo de las tarifas de transporte en las diversas vías fluviales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud.

2. Presentar copia de la póliza o pólizas de seguros a que se refiere el Capítulo III del presente título.

3. Responder solidariamente con el capitán, o con quien haga sus veces, por los daños que por su culpa o dolo llegaren a ocasionar a terceros o a la infraestructura portuaria fluvial.

5. Evitar la competencia desleal.

6. Solicitar autorización a la autoridad fluvial de la jurisdicción para prestar servicio privado de transporte fluvial o en condiciones especiales, conforme lo establece el Título X de Libro Quinto del Código de Comercio.

7. Pagar las multas que le sean impuestas.

Nota, artículo 27: Ver artículo 2.2.3.2.3.6. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

CAPITULO III

De los seguros en el transporte fluvial

Artículo 28. Las empresas de transporte fluvial están obligadas a tomar las siguientes coberturas de seguros:

1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga.

2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la actividad de transporte fluvial.

3. Cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

El Ministerio de Transporte establecerá mediante resolución las cuantías mínimas que deberán cubrir las pólizas de seguros a que se refiere el presente artículo.

Nota, artículo 28: Ver artículo 2.2.3.2.4.1. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Artículo 29. Las compañías de seguros debidamente acreditadas en Colombia, al expedir las pólizas correspondientes y durante la vigencia de las mismas, podrán efectuar las inspecciones que estimen necesarias a las empresas, así como inspecciones técnicas a sus embarcaciones para comprobar su estado de navegabilidad. **(Nota: Ver artículo 2.2.3.2.4.2. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.).**

TITULO IV

CAPITULO I

Nota, artículo 33: Ver artículo 2.2.3.2.5.3. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Artículo 34. Cambio de matrícula. Para matricular una embarcación o un artefacto fluvial anteriormente matriculados en el extranjero, se acompañará, además del título que acredite la propiedad del solicitante, constancia de la cancelación de la matrícula extranjera, la prueba de la entrega real y material de la embarcación y la presentación de los documentos exigidos en el numeral 1 del artículo anterior. **(Nota: Ver artículo 2.2.3.2.5.4. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.)**

Artículo 35. Cancelación de matrícula. La matrícula de una embarcación colombiana se cancelará por los mismos motivos establecidos en el artículo 1457 del Código de Comercio. **(Nota: Ver artículo 2.2.3.2.5.5. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.)**

TITULO V

PERMISO DE OPERACION DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE FLUVIAL

CAPITULO I

Generalidades

Artículo 36. Permiso de operación. Las empresas nacionales y extranjeras, de servicio público o privado, que pretendan prestar servicio de transporte fluvial, deben obtener previamente un permiso de operación expedido por el Ministerio de Transporte Dirección General de Transporte Fluvial, el cual es intransferible a cualquier título, a excepción de los derechos sucesorales conforme a lo establecido en la [Ley 336 de 1996](#), y obliga a sus beneficiarios a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas.

Para obtener el permiso de operación el interesado, directamente o a través de su representante, debe presentar al Ministerio de Transporte Dirección General de Transporte Fluvial, previamente a la iniciación del servicio, la solicitud correspondiente de acuerdo con la naturaleza del servicio que pretenda prestar y cumpliendo con los requisitos señalados en este título.

Nota, artículo 36: Ver artículo 2.2.3.2.6.1. del [Decreto 1079 de 2015](#), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Artículo 37. Transporte mixto. El Ministerio de Transporte autorizará la prestación del servicio de transporte conjunto de pasajeros y carga una vez demostrada la disponibilidad de espacios para su adecuado transporte, siempre y cuando se reúnan las condiciones de seguridad necesarias, con base en el